Unidad de Análisis Financiero
REPÚBLICA DOMINICANA

Unidad de Análisis Financiero
REPÚBLICA DOMINICANA

PLIEGO DE CONDICIONES ESTÁNDAR PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SIMPLIFICADA.
UAF-CCC-CP-2026-0007

RENOVACIÓN DE MICROSOFT 365 DIRIGIDO A MIPYMES

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
Octubre 2026

Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Comité de Contrataciones Públicas

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

CONTENIDO

1
SECCIÓN I: INFORMACIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO 4
1. Antecedentes 4
2. Objeto del procedimiento de selección 4
3. Especificaciones técnicas del servicio 4
4. Presupuesto base o valor referencial 5
5. Lugar de ejecución del servicio 5
6. Tiempo de ejecución del servicio 6
7. Cronograma de actividades 6
8. Forma de presentación de ofertas técnicas y económicas "Sobre A" y "Sobre B" 7
8.1. Ofertas presentadas en formato papel 7
8.2. Ofertas presentadas en formato electrónico vía el SECP 8
9. Documentación a presentar 9
10. Contenido de la oferta técnica 9
10.1. Documentación de la oferta técnica "Sobre A" 9
10.1.1. Credenciales: 9
10.1.2. Documentación técnica: 11
10.2. Contenido de la Oferta Económica 12
10.3. Documentos de la oferta económica "Sobre B" 13
11. Metodología de evaluación 14
11.1. Metodología y criterios de evaluación de la oferta técnica "Sobre A" 14
11.2. Metodología y criterios de evaluación para la documentación legal 15
11.3. Metodología y criterios de evaluación para la documentación financiera 16
11.4. Metodología y criterios de evaluación para la documentación técnica 18
11.5. Metodología y criterios de evaluación de oferta económica 19
12. Criterio de adjudicación 20
SECCIÓN II: RECEPCIÓN, APERTURA, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 20
1. Recepción de ofertas técnicas "Sobre A" y ofertas económicas "Sobre B" 20
2. Apertura de ofertas técnicas "Sobre A" 21
3. Evaluación de ofertas técnicas "Sobre A", aclaraciones y subsanación 21
4. Debida diligencia 23
5. Apertura y evaluación de las ofertas económicas "Sobre B" 24
6. Confidencialidad de la evaluación 25
7. Desempate de ofertas 25
8. Adjudicación 25
9. Garantías del fiel cumplimiento de contrato 26
10. Adjudicaciones posteriores 26
SECCIÓN III: DISPOSICIONES GENERALES PARA EL CONTRATO 27
1. Plazo para la suscripción del contrato 27
2. Validez y perfeccionamiento del contrato 27

Unidad de Análisis Financiero (UAF) Comité de Contrataciones Públicas

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

9. Gastos legales del contrato 27
3. Vigencia del contrato 28
4. Supervisor o responsable del contrato 28
5. Anticipo y Garantía de buen uso de anticipo 28
6. Suspensión del contrato 29
7. Modificación de los contratos 29
8. Equilibrio económico y financiero del contrato 29
9. Condiciones de pago y retenciones 30
10. Subcontratación 31
11. Recepción de servicio 31
12. Extinción del contrato 31
13. Incumplimiento de contrato y sus consecuencias 32
14. Penalidades por retraso 34
15. Causas de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado 34
SECCIÓN IV: GENERALIDADES 35
1. Siglas y acrónimos 35
2. Definiciones 35
3. Objetivo y alcance del pliego 37
4. Órgano y personas responsables del procedimiento de selección 37
5. Marco normativo aplicable 38
6. Interpretaciones 39
7. Idioma 39
8. Disponibilidad y acceso al pliego de condiciones 40
9. Conocimiento y aceptación del pliego de condiciones 40
10. Derecho a participar 41
11. Prácticas prohibidas 42
12. De los Comportamientos Violatorios, Contrarios y Restrictivos a la Competencia. 42
13. Consultas, solicitud de aclaraciones y enmiendas 43
14. Contratación pública responsable 44
15. Firma digital 44
16. Reclamaciones, impugnaciones, controversias y competencia para decidirlas .. 44
17. Anexos documentos estandarizados 45
18. Contactos 46

Unidad de Análisis Financiero (UAF) · Comité de Contrataciones Públicas ·

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

SECCIÓN I: INFORMACIONES PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO

1. Antecedentes

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) tiene la necesidad de contratar la renovación de Microsoft 365 dirigido a MIPYMES para la Unidad de Análisis Financiero, con el fin de apoyar operaciones diarias de la Unidad de Análisis Financiero.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), ha contemplado en su Plan Anual de Contrataciones correspondiente al año 2026, la renovación de las licencias Microsoft 365, mediante un procedimiento dirigido a MIPYMES, por un monto estimado de **RD$5,700,000.00.**

2. Objeto del procedimiento de selección

Constituye el objeto de la presente convocatoria recibir ofertas para la **renovación de Microsoft 365 dirigido a MIPYMES** para la Unidad de Análisis Financiero, de acuerdo con las condiciones fijadas en el presente pliego de condiciones y sus especificaciones técnicas, dicha contratación ha sido clasificada bajo el rubro -clase- **81110000** por lo que los oferentes deberán tener preferiblemente la actividad comercial **Servicios informáticos.**

3. Especificaciones técnicas del servicio

Ítem No.	Bien Requerido	Cantidad	Garantía	Tiempo Máximo de Entrega	Instrucciones
1	Microsoft 365 Business Premium	100 licencia(s)	3 año(s)	15 días	N/A
Especificaciones Técnicas					
1. Microsoft 365 Business Premium. 2. Debe incluir Microsoft Teams. 3. Tipo de licenciamiento CSP (Cloud Solution Provider). 4. Vigencia por 3 Años. **Nota:** Renovación de producto existente en la Unidad de Análisis Financiero.					

Otros requerimientos	
Los requerimientos R1 y R2 aplican para el presente procedimiento	
REQ	Descripción del requerimiento
R1	Demostrar por lo menos dos (2) años de experiencia ofreciendo bienes similares a los bienes solicitados en el presente proceso, comprobado mediante copia certificada por el representante legal del oferente de por lo menos dos (2) contratos u órdenes de compra.
R2	Presentar carta de certificación de fabrica donde indique que está autorizado para ofrecer (o distribuidor autorizado) los bienes descritos en el presente proceso; y que los mismos no están al final de su vida útil ni al final de su ciclo de venta y que cuenta con el tiempo y garantía solicitada.

4. Presupuesto base o valor referencial

El presupuesto base para la **renovación de Microsoft 365 dirigido a MIPYMES** para la Unidad de Análisis Financiero ascienden a **cinco millones setecientos mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$5,700,000.00)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución del servicio, valor que ha sido obtenido en el marco de los estudios previos realizados y que sustentan el expediente de la presente contratación.

Conforme al artículo 123 y 124 del Reglamento de Aplicación núm. 52-26, aquellas ofertas que sean consideradas como no sustentables o temerarias por ser anormalmente bajas podrán ser descalificadas luego de agotado el debido proceso estipulado a estos fines. En este sentido, para considerar una oferta temeraria en el marco del presente procedimiento de contratación se utilizará el criterio asentado por la Resolución núm. PNP-04-2024, en su artículo 6, a saber:

El precio por ítems de la oferta no deberá ser menor al treinta por ciento (30%) en relación con el presupuesto base del presente procedimiento.

5. Lugar de ejecución del servicio

El lugar para la ejecución del servicio es en las instalaciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ubicada en la calle Dánae No. 5, sector Gascue del Distrito Nacional, República Dominicana.

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

6. Tiempo de ejecución del servicio

Las licencias deberán entregarse una vez aprobado el contrato por la Contraloría General de la República (CGR), dentro de los plazos establecidos para cada ítem, a saber:

ítems	Licencia	Cantidad	Fecha de entrega	Garantía
1	Microsoft 365 Business Premium	100	15 días	3 años

7. Cronograma de actividades

CRONOGRAMA	
ACTIVIDADES	**PERÍODO DE EJECUCIÓN**
Fecha de publicación del aviso de convocatoria.	Viernes 30/10/2026 16:00
Presentación de aclaraciones	Miércoles 4/11/2026 18:00
Reunión aclaratoria	N/A
Acto de asignación de riesgo	N/A
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	Viernes 6/11/2026 14:00
Presentación de Credenciales/Ofertas técnicas y Ofertas Económicas	Miércoles 11/11/2026 10:00
Apertura de Credenciales/Ofertas técnicas	Miércoles 11/11/2026 11:30
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	Miércoles 11/11/2026 11:32
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	Lunes 16/11/2026 16:00
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	Martes 17/11/2026 16:00
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	Jueves 19/11/2026 16:00
Notificación de Informe Definitivo y Habilitación para apertura Oferta Económica	Jueves 26/11/2026 16:00
Apertura Oferta Económica	Viernes 27/11/2026 10:30
Evaluación de Ofertas Económicas	Viernes 27/11/2026 10:32

Unidad de Análisis Financiero (UAF) · Comité de Contrataciones Públicas

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

CRONOGRAMA	
ACTIVIDADES	**PERÍODO DE EJECUCIÓN**
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	Martes 01/12/2026 16:00
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	Jueves 03/12/2026 16:00
Periodo para subsanar la garantía de seriedad de la oferta	N/A
Acto de Adjudicación	Jueves 10/12/2026 16:00
Notificación de Adjudicación	Viernes 11/12/2026 16:00
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	Lunes 14/12/2026 16:00
Suscripción del Contrato	Viernes 18/12/2026 16:00
Publicación del Contrato	Lunes 21/12/2026 16:00

8. Forma de presentación de ofertas técnicas y económicas "Sobre A" y "Sobre B"

De conformidad con el artículo 105 de la Ley núm. 47-25, los(as) oferentes deberán presentar sus propuestas por vía electrónica, a través del SECP, o en formato papel ante la institución contratante en el domicilio de la Unidad De Análisis Financiero, ubicado en la calle Dánae núm. 5, sector Gascue, Santo Domingo, Distrito Nacional, en la fecha y hora fijadas en el cronograma de actividades del presente pliego de condiciones.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que fueren observadas durante el acto de apertura se agregarán para su análisis por parte de los peritos designados.

8.1. Ofertas presentadas en formato papel

Para las ofertas presentadas en formato papel los(las) oferentes presentarán dos sobres, uno contentivo de la oferta técnica que se denominará "Sobre A" y otro contentivo de la oferta económica que se denominará "Sobre B".

Los documentos contenidos en el "Sobre A" y en el "Sobre B", deberán ser presentados tanto en original debidamente marcado como "ORIGINAL" en la primera página del ejemplar, junto con **dos (2)** fotocopia(s) simple(s) de los mismos, debidamente marcada en su primera

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

página, como "COPIA" y en ella deberá constar la firma **original** del (la)oferente y de ser una persona jurídica la firma del representante legal y el sello social de la compañía.

De igual forma, **el original deberá firmarse** en todas las páginas **por el(la) oferente y estar foliadas**, y cuando se trate de una persona jurídica deberá estar firmada por el (la) representante legal y llevar el sello social de la compañía.

Tanto el "Sobre A" como el "Sobre B" deberán contener en su cubierta la siguiente identificación:

NOMBRE DEL(LA) OFERENTE/PROPONENTE (Sello Social)
Firma del (la) Representante Legal
COMITÉ DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Unidad de Análisis Financiero
IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE SOBRE (Sobre A o Sobre B)
REFERENCIA: UAF-CCC-CP-2026-0007

No se recibirán sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente.

8.2. Ofertas presentadas en formato electrónico vía el SECP

Los(as) oferentes que presenten sus propuestas mediante el SECP, clasificarán la documentación requerida marcando cuál pertenece al contenido de la oferta técnica que aparecerá denominado como **"Sobre 1"** y otro contentivo de la oferta económica "**Sobre 2**".

Las ofertas presentadas en soporte electrónico deberán estar firmadas por el (la)oferente o de ser una persona jurídica la firma del representante legal y el sello social de la compañía.

En caso de que un interesado presente oferta, tanto en formato electrónico como soporte papel, será considerada solamente la oferta electrónica. De existir discrepancias entre lo digitado en el SECP y la documentación cargada en este mismo portal, prevalecerá el documento cargado por el/la oferente, siempre que esté firmado por este/a oferente y además sellado cuando se trate de una persona jurídica.

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

9. Documentación a presentar

La documentación solicitada vinculada al objeto de la contratación será analizada y evaluada por los peritos designados para constatar la elegibilidad, capacidad técnica, financiera y la idoneidad del oferente para ejecutar el contrato.

El(la) oferente/proponente es responsable de la exactitud y veracidad del contenido de los documentos que forman su oferta. Todos los documentos entregados en papel mediante Sobres cerrados y sellados o formato electrónico cargado en el SECP **deben llevar la rúbrica/ firma del(la) oferente o de su representante legal**, apoderado(a) o mandatario(a) designado(a) para dicho fin.

Los oferentes/proponentes extranjeros deben presentar la información homóloga de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien tenga la competencia para hacerlo y con las traducciones al español y legalizaciones correspondientes para ser acreditados en la República Dominicana. De conformidad con el artículo 105 de la ley 47-25 los oferentes pueden presentar sus propuestas por vía electrónica, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

10. Contenido de la oferta técnica

Con base en el criterio de descentralización de la gestión operativa, las instituciones contratantes son responsables de diseñar sus pliegos de condiciones, especificaciones técnicas y son autónomas para requerir la documentación con la que verificarán el cumplimiento del requerimiento, sin perjuicio de lo anterior, no podrá solicitarse documento alguno que no tenga como objetivo acreditar una condición o el cumplimiento de un requerimiento establecido en el pliego de condiciones y en sus especificaciones técnicas.

10.1. Documentación de la oferta técnica "Sobre A"

10.1.1. Credenciales:

a) Documentación Legal:

1) Formulario de Presentación de Oferta **(SNCC.F.034),** debidamente firmado y sellado.
2) Formulario de Información sobre el(la) Oferente **(SNCC.F.042),** debidamente firmado y sellado.

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

3) Certificación de estar al día con sus obligaciones fiscales en la **Dirección General de Impuestos Internos (DGII)**. No tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución.

4) Certificación de estar al día con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la **Tesorería de la Seguridad Social (TSS)**. No tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución.

5) Registro de **Proveedores del Estado (RPE)**, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, debe tener inscrita, conforme a la codificación UNSPSC la actividad comercial Servicios informáticos, referida en el numeral **811100000** sobre "objeto del procedimiento de selección" de este pliego. No tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución.

6) Copia del **Registro Mercantil** expedido por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente (vigente).

7) Copia de los **Estatutos sociales vigentes** debidamente registrados en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.

8) Copia de la **nómina de accionistas y acta de la última asamblea** realizada debidamente registrada por ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.

9) Formulario de **Declaración de Compromiso Ético y Antisoborno** de Oferentes debidamente firmado y sellado.

10) **Declaración jurada simple** (no requiere firma de notario público) del oferente manifestando que no se encuentra afectado por las prohibiciones, inhabilidades o conflictos de interés establecidos en la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante Decreto núm. 52-26, que le impidan participar en el presente procedimiento de selección.

11) **Poder de Representación** otorgado ante Notario Público Nacional o copia del Acta de la Asamblea del Consejo de Administración o de la Asamblea General de Accionistas u Socios, según sea el caso. Si la sociedad comercial participante está representada por su presidente o Gerente, y siempre y cuando los Estatutos Sociales le otorguen el Poder de Representación de la sociedad, no es necesario presentar este requerimiento.

12) Copia legible y vigente de la **Cédula de Identidad y Electoral** del Representante Legal. En caso de ser extranjero con residencia, depositará copia legible y vigente de la Cédula de Identidad o Pasaporte si no reside en el país.

13) **Formulario de Debida Diligencia y Declaración de Conflictos de Interés** de la UAF (SNCP-PROV-F-040). Ver modelo anexo.

14) **Certificación MIPYMES**, expedida por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

b) Documentación financiera[1]:

1) Estados Financieros de los dos (2) últimos ejercicios contables consecutivos de los años 2024 y 2025 certificados por una firma de auditores o un CPA (contador público autorizado), donde se verificará lo siguiente: índice de solvencia e índice de liquidez corriente.

2) Copia de las Declaraciónes Juradas Anual del Impuesto Sobre la Renta de Sociedades y Personas Físicas presentadas ante la Dirección General de Impuestos Internos (Formularios IR-1 e IR-2) del último dos (2) ejercicios contables consecutivos de los años 2024 y 2025.

3) Certificación de acreditación de facturación electrónica o cualquier otro medio que pueda verificar la emisión del e-NCF.

10.1.2. Documentación técnica:

a) **Propuesta técnica.** Descripción de las licencias ofertadas conforme a los requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas. **[No subsanable]**

b) Demostrar por lo menos **dos (2) años de experiencia** ofreciendo bienes similares a los solicitados en el presente proceso, comprobado mediante copia certificada por el representante legal del oferente de por lo menos dos (2) contratos u órdenes de compra. **[Subsanable]**

c) Presentar carta de certificación de fábrica donde indique que está autorizado para ofrecer (o distribuidor autorizado) la licencia descrita en el presente proceso; y que los mismos no están al final de su vida útil al final de su ciclo de venta y que cuenta con el tiempo garantía solicitada. **[Subsanable]**

Para los consorcios: En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar un **Acuerdo o Promesa de consorcio**, el cual debe incluir: Las generales actualizadas de los(as) consorciados(as): El objeto del consorcio, las partes que lo integran; Las obligaciones de las partes; La capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como la solvencia económica y financiera y la idoneidad técnica y profesional; Designación del(la) representante o gerente único(a) del consorcio; Reconocer la responsabilidad solidaria de los(as) integrantes por los actos practicados en el consorcio, tanto en la fase de

Unidad de Análisis Financiero (UAF) · UAF · Comité de Contrataciones Públicas

selección, como en la de ejecución del contrato; Hacer constar que las personas físicas y/ o jurídicas que lo componen no presentarán ofertas en forma individual o como integrantes de otro consorcio, siempre que se tratare del mismo objeto de la contratación.

10.2. Contenido de la Oferta Económica

a) Precio de la oferta

Los precios cotizados por el oferente en el Formulario de Presentación de Oferta Económica deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación. No deberán presentar alteraciones ni correcciones, ni tachaduras:

El oferente/proponente cotizará el precio de las licencias de manera individual y global, según las cantidades proyectadas en las especificaciones técnicas anexas al presente Pliego de Condiciones. Este precio deberá expresarse en dos decimales (XX.XX), inclusión de todos los gastos, tasas, divisas e impuestos transparentados y explícitos según corresponda. El oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con los servicios de consultoría a ser suministrados.

b) Moneda de la oferta

El precio en la oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (pesos dominicanos, RD$).

c) Plazo mantenimiento de oferta

Las ofertas presentadas por los oferentes deben estar vigentes hasta el **dieciocho (18) de diciembre del año dos mil veintiséis (2026)**.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) podrá solicitar a los oferentes, antes del vencimiento del período de validez de sus ofertas, una prórroga de dicho plazo, indicando el período adicional requerido. Los oferentes podrán aceptar o rechazar la solicitud. En caso de rechazo, se considerará retirada la oferta, sin que ello dé lugar a la ejecución de una garantía de seriedad de la oferta, por no ser exigible en el presente procedimiento reservado a MIPYMES.

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

Los oferentes que acepten la prórroga deberán mantener las condiciones de sus ofertas durante el período adicional autorizado, sin modificar sus elementos sustanciales, de conformidad con la normativa vigente y las disposiciones del presente pliego.

Garantía de seriedad de la oferta

De conformidad con el artículo 175, numeral 2, de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, en el presente procedimiento de contratación, reservado exclusivamente a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), **no se requerirá la presentación de la garantía de seriedad de la oferta**.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán mantener la vigencia y las condiciones de sus ofertas durante el período establecido en el pliego de condiciones y cumplir con las obligaciones que les correspondan conforme a la normativa vigente.

De acuerdo con el párrafo del citado artículo 175, el proveedor que, habiendo sido beneficiado con la exención de esta garantía, renuncie injustificadamente a la adjudicación o incumpla la ejecución del contrato perderá los beneficios establecidos en dicho numeral por un período de dos (2) años, sin perjuicio de las sanciones que legalmente correspondan.

10.3. Documentos de la oferta económica "Sobre B"

Los oferentes deberán presentar en su oferta económica "Sobre B", los siguientes documentos[2]:

1) **Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033)**, presentado en un (1) original debidamente marcado como "ORIGINAL" en la primera página de la oferta, junto con dos (2) fotocopias simples de la misma. El original deberá estar firmado en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía. Las copias deben ser fiel al original y solo deben estar firmadas y selladas en la primera página. **(Subsanable bajo las condiciones del artículo 122 del Reglamento de aplicación núm. 52-26)**.

2) **Declaración jurada simple o certificación de oferta libre de colusión**, en la que el oferente certifique que la oferta presentada es autentica, se ha realizado de buena fe y con

Unidad de Análisis Financiero (UAF) Comité de Contrataciones Públicas

[2] Ver artículo 108 de la Ley núm. 47-25.

la intención de aceptar la adjudicación del contrato con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y en este sentido, declarando que la oferta se encuentra exenta de cualquier tipo de conducta o práctica colusoria. **(Subsanable)**

11. Metodología de evaluación

Para evaluar la documentación solicitada a los oferentes y verificar si las ofertas cumplen sustancialmente con lo solicitado en el pliego de condiciones y sus especificaciones técnicas, los peritos designados aplicarán la metodología y criterios de evaluación establecidos en esta sección y así determinar la oferta más conveniente para fines de adjudicación, suscripción y ejecución del contrato.

11.1. Metodología y criterios de evaluación de la oferta técnica "Sobre A"[3]

Las ofertas técnicas deberán contener toda la documentación requerida en el numeral **10.1.** sobre **"Documentos de la oferta técnica "Sobre A"** de este pliego de condiciones, de manera que los(as) peritos designados al momento de evaluar puedan examinar detenidamente la documentación presentada y asegurarse de la veracidad de la información proporcionada por los oferentes/proponentes y determinar si una oferta cumple o no con lo requerido. Serán evaluadas con la siguiente metodología, y bajo los criterios que se desglosan en los siguientes subapartados:

Oferta técnica "Sobre A"	Metodología[4]
Documentación legal	Cumple/No cumple
Documentación financiera	Cumple/ No cumple
Documentación técnica	Cumple/ No cumple

De no cumplirse con uno cualquiera de los requerimientos, el oferente/proponente quedará descalificado y en consecuencia su oferta será desestimada, lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluación técnica emitido por los peritos evaluadores designados. La institución agotará el proceso de debida diligencia juntamente con las fases de evaluación.

Unidad de Análisis Financiero (UAF) · UAF · Comité de Contrataciones Públicas

[3] De conformidad con los artículos 116 y 117 del Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 47-25 (Decreto 52-26), no podrán establecerse reservas de derecho para ampliar o reducir los criterios de evaluación y adjudicación, ni evaluar con base en criterios no establecidos en esta sección.

[4] La documentación legal y financiera solo podrá ser evaluada bajo el criterio Cumple/No cumple, por ser credenciales habilitantes para participar y ejecutar satisfactoriamente el contrato.

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

11.2. Metodología y criterios de evaluación para la documentación legal

La **documentación legal** debe permitir validar la elegibilidad del oferente/proponente, es decir, que las persona física o jurídica están legalmente autorizadas y habilitadas para realizar las actividades comerciales solicitadas en el país, y su vez, para presentar ofertas. Esta documentación solo podrá ser evaluada bajo la metodología **CUMPLE/NO CUMPLE**. Tendrá carácter subsanable conforme a lo establecido en la sección **10.1.1** sobre **"a) Documentación legal"** siempre y cuando cumpla con el requisito al momento de presentación de la oferta. El esquema de evaluación será el siguiente:

Criterio a evaluar: Elegibilidad	
Documento a evaluar	**Cumple/ No Cumple**
Formulario de Presentación de Oferta **(SNCC.F.034),** debidamente firmado y sellado.	
Formulario de Información sobre el(la) Oferente **(SNCC.F.042),** debidamente firmado y sellado.	
Estar al día con sus obligaciones fiscales en la **Dirección General de Impuestos Internos (DGII)**, no tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución.	
Estar al día con el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social en la **Tesorería de la Seguridad Social (TSS),** no tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución.	
Registro de Proveedores del Estado **(RPE),** emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, debe tener inscrita, conforme a la codificación UNSPSC la actividad comercial **81110000** servicios informáticos, referida en el numeral 2 sobre "objeto del procedimiento de selección" de este pliego. No tiene que ser depositado, será verificado en línea por la institución	
Copia del **Registro Mercantil** expedido por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente (vigente).	
Copia de los **Estatutos sociales** vigentes debidamente registrados en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.	
Copia de la **nómina de accionistas y acta de la última asamblea** realizada debidamente registrada por ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.	
Formulario de **Compromiso ético** de proveedores (as) del Estado debidamente firmado y sellado	
Declaración jurada simple (no requiere firma de notario público) del oferente manifestando que no se encuentra afectado por las	

Unidad de Análisis Financiero (UAF) · UAF · Comité de Contrataciones Públicas

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

Criterio a evaluar: Elegibilidad	
Documento a evaluar	**Cumple/ No Cumple**
prohibiciones, inhabilidades o conflictos de interés establecidos en la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante Decreto núm. 52-26, que le impidan participar en el presente procedimiento de selección.	
Poder de Representación otorgado ante Notario Público Nacional o copia del Acta de la Asamblea del Consejo de Administración o de la Asamblea General de Accionistas u Socios, según sea el caso. Si la sociedad comercial participante está representada por su presidente o Gerente, y siempre y cuando los Estatutos Sociales le otorguen el Poder de Representación de la sociedad, no es necesario presentar este requerimiento.	
Copia legible y vigente de la **Cédula de Identidad y Electoral** del Representante Legal. En caso de ser extranjero con residencia, depositará copia legible y vigente de la Cédula de Identidad o Pasaporte si no reside en el país.	
Formulario de **Debida Diligencia y Declaración de Conflictos de Interés** de la UAF (SNCP-PROV-F-040). Ver modelo anexo.	
Certificación MIPYMES, expedida por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES	

11.3. Metodología y criterios de evaluación para la documentación financiera

La **documentación financiera** debe permitir validar que el oferente/proponente cuenta con estabilidad financiera para ejecutar satisfactoriamente el eventual contrato. En tal sentido, el Oferente/Proponente debe acreditar su capacidad financiera con los documentos requeridos en el **10.1.1 sección B** sobre **"documentación financiera"** del presente pliego de condiciones que solo podrá ser evaluada bajo la metodología **CUMPLE/NO CUMPLE.**

Para la habilitación de oferentes para la Apertura de Oferta Económica "Sobre B" serán tomados en cuenta los índices de solvencia y liquidez corriente. Es decir, los oferentes que no cumplan con los índices de solvencia y liquidez establecidos en los criterios de evaluación serán descalificados.

Sobre el último balance, se aplicarán para su análisis los siguientes indicadores: (los otros balances serán analizados para evaluar tendencias).

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

Los índices financieros para evaluar la capacidad financiera son:

a) Índice de solvencia = activo total / pasivo total

Límite establecido: Mayor 1.20

Mayor o igual que > 1.20 ***(Cumple)***

Menor que < 1.20 ***(No cumple)***

b) Índice de liquidez corriente = activo corriente / pasivo corriente

Límite establecido: Mayor 0.9

Mayor o igual que > 0.9 ***(Cumple)***

Menor que < 0.9 ***(No cumple)***

Si el Oferente/Proponente es un consorcio acreditará los indicadores de capacidad financiera de la siguiente manera:

1) En caso de que la oferta sea presentada por un consorcio o promesa de consorcio, se considerarán los estados financieros de la empresa líder del consorcio, la cual deberá tener una participación mínima del 50%.

2) En caso de que la oferta sea presentada por un consorcio se aceptará la sumatoria de la partida de patrimonio de sus últimos Estados Financieros presentados por las empresas que conforman el consorcio, para alcanzar con el monto mínimo requerido.

Documentación financiera		
Criterio a evaluar	**Documento a evaluar**	**Cumple/ No Cumple**
Índice de solvencia = ACTIVO TOTAL / PASIVO TOTAL Límite establecido: Mayor 1.20 Mayor o igual que > 1.20 (Cumple) Menor que < 1.20 (No cumple)	Estados Financieros de los últimos ejercicios contables consecutivos 2024 y 2025, certificados por una firma de auditores o un CPA (contador público autorizado).	
Índice de liquidez corriente = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE Límite establecido: Mayor 0.9 Mayor o igual que > 0.9 (Cumple) Menor que < 0.9 (No Cumple)	Estados Financieros de los últimos ejercicios contables consecutivo(s) 2024 y 2025, certificados por una firma de	

Unidad de Análisis Financiero (UAF) UAF Comité de Contrataciones Públicas

Documentación financiera		
Criterio a evaluar	**Documento a evaluar**	**Cumple/ No Cumple**
	auditores o un CPA (contador público autorizado).	
Validación de los Estados Financieros del año 2024.	Estados Financieros, ejercicio contable **2024,** certificado por una firma de auditores o un CPA (contador público autorizado).	
Validación de los Estados Financieros del año 2025.	Estados Financieros, ejercicio contable **2025,** certificado por una firma de auditores o un CPA (contador público autorizado).	
Declaración Jurada Anual del Impuesto Sobre la Renta de Sociedades y Personas Físicas (Formularios IR-1 e IR-2), correspondiente los años 2024 y 2025.	Copia de la Declaración Jurada Anual del Impuesto Sobre la Renta de Sociedades y Personas Físicas presentada ante la Dirección General de Impuestos Internos (Formularios IR-1 e IR-2), correspondiente los años 2024 y 2025.	
Certificación de acreditación de facturación electrónica o cualquier otro medio que pueda verificar la emisión del e-NCF.	Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos acreditación de facturación electrónica o cualquier otro medio que pueda verificar la emisión del e-NCF.	

Unidad de Análisis Financiero (UAF) · UAF · Comité de Contrataciones Públicas

11.4. Metodología y criterios de evaluación para la documentación técnica

Para la evaluación de las ofertas y selección del adjudicatario se considerará la calidad de la oferta técnica y la oferta económica.

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

Las ofertas deberán contener la documentación técnica solicitada en **10.1. "documentación técnica"** para demostrar los aspectos de experiencia de la persona física, empresa y capacidad técnica para cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego de condiciones, la cual será evaluada bajo la metodología: **Cumple/No Cumple.**

En la metodología de evaluación **CUMPLE/NO CUMPLE**, todos los documentos referidos **en el numeral 10.1. "documentación técnica"** serán divididos entre aquellos que se evalúan bajo el esquema Cumple/No Cumple"

Criterio a evaluar	Documento a evaluar	Cumple/ No Cumple
Microsoft 365 Business Premium	Oferta técnica/ Certificación de fábrica	

11.5. Metodología y criterios de evaluación de oferta económica

Una vez finalizada la evaluación de las credenciales y ofertas técnicas, "Sobre A", se procederá a evaluar exclusivamente las respectivas ofertas económicas "Sobre B" de los oferentes que hayan resultado habilitados en la evaluación de las propuestas técnicas, "Sobre A", bajo el criterio **CUMPLE/NO CUMPLE**.

Criterio a evaluar	Documento a evaluar	Cumple/ No Cumple
Oferta económica presentada en pesos dominicanos (RD$).	Formulario de Oferta Económica SNCC.F.033 presentado.	
Declaración jurada simple o certificación de oferta libre de colusión, en la que el oferente certifique que la oferta presentada es autentica, se ha realizado de buena fe y con la intención de aceptar la adjudicación del contrato con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y en este sentido, declarando que la oferta se encuentra exenta de cualquier tipo de conducta o práctica colusoria.	Declaración jurada simple o certificación de oferta libre de colusión.	

Unidad de Análisis Financiero (UAF) · UAF · Comité de Contrataciones Públicas

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

12. Criterio de adjudicación

Se evaluarán las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al(los) Oferente(s)/Proponente(s) que resulten favorecido.

La adjudicación se hará en base al criterio basado en Menor Precio, es decir, se adjudicará al (los) oferente(s) cuya propuesta cumpla con todos los requisitos credenciales y técnicos y ofrezca el menor precio, de entre aquellas ofertas técnicas que hayan cumplido previamente con todo lo solicitado en el pliego de condiciones.

De igual manera, previo a la adjudicación, la entidad contratante llevará a cabo el proceso de debida diligencia respecto de los oferentes recomendados para adjudicación, a fin de verificar que no se encuentren incursos en las prohibiciones para contratar con el Estado previstas en la Ley núm. 47-25 sobre Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación, así como validar la inexistencia de conflictos de interés, riesgos de integridad o situaciones vinculadas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

SECCIÓN II: RECEPCIÓN, APERTURA, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

1. Recepción de ofertas técnicas "Sobre A" y ofertas económicas "Sobre B"

De conformidad con el artículo 114 del Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 47-25, este procedimiento de contratación de **Renovación de Microsoft 365 dirigido a MIPYMES**, con el número de Referencia UAF-CCC-CP-2026-0007, se llevará a cabo en dos etapas:

> **Primera etapa.** Para la presentación y recepción de las ofertas técnicas y las ofertas económicas, y la apertura y evaluación de las ofertas técnicas y;
>
> **Segunda etapa.** La apertura y evaluación de las ofertas económicas.

Las ofertas podrán ser recibidas desde el día de publicada la convocatoria en el SECP hasta **el miércoles once (11) de noviembre del año dos mil veintiséis (2026) hasta las diez de la mañana (10:00 a.m.).**

Cuando se trate de ofertas electrónicas recibidas por el SECP, en el sistema de forma automática se registra la fecha y hora de la recepción de las ofertas, manteniéndolas

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

encriptadas, sin posibilidad de que se conozca su contenido hasta que la institución contratante realice la apertura, en la fecha y hora fijadas en el cronograma de actividades previsto en el presente pliego de condiciones.

Cuando se trate de ofertas en formato o soporte papel, la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas (UOCP) será responsable de recibirlas, custodiarlas y de elaborar y llevar un registro de oferentes con nombre, fecha y hora. Cada oferente tendrá derecho a recibir un conduce de recepción de oferta entregada.

Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los sobres de los(as) oferentes/proponentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie en la fecha y/o en la hora señalada en el pliego de condiciones.

2. Apertura de ofertas técnicas "Sobre A"

La apertura de las ofertas técnicas recibidas ya sea en formato papel o electrónico, se realizará en acto público en presencia del CCP y del(la) Notario Público actuante y de los(las) oferentes que deseen participar para quienes la asistencia será voluntaria y nunca obligatoria, en la fecha, lugar y hora establecidos en el cronograma de actividades y a través de la plataforma Microsoft Teams.

El link de acceso para ingresar al acto de apertura simultánea (en vivo) será publicado en el SECP previo a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas técnicas "Sobre A"

Concluido el acto de apertura, el(la) Notario Público actuante dará por cerrado el mismo, indicando la hora de cierre. Las actas notariales deberán ser publicadas en el SECP a los fines de que estén disponibles para consulta de todos los interesados.

3. Evaluación de ofertas técnicas "Sobre A", aclaraciones y subsanación



Los(as) peritos designados para la evaluación, procederán a la validación y verificación de los documentos de la oferta técnica o "Sobre A" evaluando conforme a la metodología y criterios establecidos en **11.4.**

Ante duda sobre la información presentada, los(as) peritos podrán solicitar hasta antes de emitir el informe definitivo, mediante los mismos medios previstos para la subsanación, según corresponda y notificado por la UOCP al (la) oferente, las aclaraciones en los términos

del artículo 106 del Reglamento núm. 52-26 que considere necesarias y comprobar la veracidad de la información recibida, cursándole del mismo modo.

Los(as) peritos emitirán un ***informe preliminar de evaluación técnica*** en el cual se indicará si las ofertas cumplen con los criterios establecidos en el Pliego de Condiciones o si existen desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o de tipo subsanables de conformidad con la normativa.

En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tipo subsanables, los(as) peritos procederán de conformidad con lo establecido artículo 112 de la Ley núm. 47-25 y artículo 106 del Reglamento núm. 52-26 para solicitar, mediante acto administrativo emitido por el CCP, según corresponda y notificado por la UOCP al (la) oferente, las subsanaciones en el plazo previsto en el cronograma de actividades.

Este informe también será publicado en el SECP y notificado a todos(as) los(as) oferentes participantes y contendrá los elementos a subsanar y el resultado de la ponderación preliminar.

Concluido el plazo para las subsanaciones, los(as) peritos emitirán un ***informe definitivo de evaluación técnica*** que describirá de manera pormenorizada la evaluación realizada a todas las ofertas recibidas, su ponderación, nivel de cumplimiento, si agotó la fase de subsanación y la recomendación, con base en los criterios establecidos, de los(as) oferentes que deben ser habilitados para la evaluación de sus ofertas económicas. El CCP, según corresponda, aprobará si procede el informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas, mediante un acto administrativo debidamente motivado. El acta indicará los oferentes habilitados y no habilitados para la apertura y evaluación de sus ofertas económicas.

A los(as) oferentes cuyas ofertas técnicas no hayan superado los mínimos establecidos en el pliego de condiciones, les serán devueltas sus ofertas económicas sin abrir, si fueron recibidas en soporte papel, y si fueron recibidas a través de SECP permanecerán sin abrir encriptadas y sin ser ponderadas.

Todos los informes de evaluación y el acto de aprobación del CCP, según corresponda, así como las notificaciones de subsanación y las subsanaciones realizadas en plazo, se harán constar en el SECP aun hayan sido recibidas en formato papel o físico.

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

4. Debida diligencia

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), para reducir la exposición de este procedimiento de contratación a riesgos legales, operativos, financieros, tecnológicos, antrópicos, económicos, de corrupción, de integridad, reputacionales, de lavado de activos, de conflictos de interés, de colusión, entre otros, durante la fase de evaluación técnica se llevará a cabo la debida diligencia a los oferentes participantes como medida de mitigación para los diversos riesgos asociados con el procedimiento, garantizando la integridad, transparencia y legalidad de este.

En ese sentido, l**a Unidad de Análisis Financiero (UAF],** se reserva la facultad de realizar el proceso de debida diligencia dentro del marco de la presente contratación a fin de:

1) Comprobar y verificar la identidad del proveedor sobre la base de documentos, datos o informaciones obtenidas de fuentes fiables e independientes;

2) Identificar al Beneficiario Final de la empresa proveedora;

3) La existencia o no de procesos judiciales actuales o pasados vinculados a delitos contra la administración pública, lavado de activos y otros;

4) Constatar errores o escrituras similares en los documentos presentados por diferentes empresas en el procedimiento de contratación;

5) Identificar coincidencias en algunos de los datos suministrados por distintos proveedores tales como: domicilio accionistas, teléfonos, entre otros;

6) Validar los permisos, licencias o autorizaciones de entidades competentes como Dirección General de Impuestos Internos o las Cámaras de Comercio y Producción, que administran el Registro Mercantil, entre otros;

7) Prevenir vulneraciones al régimen de **inhabilidades y prohibiciones para contratar con el Estado**, establecido en la Ley núm. 47-25 y su Reglamento de Aplicación Decreto 52-26;

8) Determinar posibles vinculaciones entre oferentes y funcionarios públicos de la organización para gestionar posibles conflictos de interés;

9) Identificar propuestas idénticas en el procedimiento de contratación;

10) Detectar si una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es accionista o socia de una persona jurídica, la cual, a su vez se encuentra participando en el procedimiento;



Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

11) Determinar la presencia de empresas recién constituidas en un procedimiento de contratación, que no presentan la capacidad financiera para ser adjudicadas, a la vez que se asocian a un mismo proponente.

Si durante la realización de la debida diligencia, se determina que el oferente está sujeto a inhabilidades, ha proporcionado información falsa, o ha manipulado o falsificado documentos, así como participado en prácticas de colusión, coerción u obstrucción, la entidad contratante deberá comunicar al oferente por escrito la existencia de tales indicios. Además, le otorgará un plazo de tres (3) días hábiles para que el oferente presente, también por escrito, sus argumentos y evidencias que demuestren que no existe lo alegado.

Si el oferente no presenta sus argumentos dentro del plazo estipulado, no se refiere a lo solicitado o no logra demostrar la inexactitud de los indicios identificados, quedará descalificado. En consecuencia, su oferta será desestimada, lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluación técnica, sin perjuicio de las demás acciones civiles, administrativas y penales que pudieran corresponder.

5. Apertura y evaluación de las ofertas económicas "Sobre B"

Posterior a la evaluación técnica y al conocer los oferentes habilitados para el examen de la propuesta económica, se convocará nueva vez en la fecha establecida en el cronograma de actividades del presente pliego de condiciones, a un acto público con el CCP y oferentes habilitados y el(la) Notario Público para abrir las ofertas económicas recibidas en formato o soporte papel y para desencriptar las ofertas enviadas electrónicamente vía la plataforma SECP.

Se entregará a los(as) peritos las ofertas económicas para que las evalúen y recomienden la adjudicación conforme a la metodología y criterios establecidos en **10.2** del presente pliego de condiciones.

Durante la fase de evaluación de las ofertas económicas, los(as) peritos podrán solicitar aclaraciones vinculadas a estas, conforme a los artículos 123 y 124 del Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 47-25, siempre que se realicen dentro del plazo establecido en el cronograma de actividades del pliego de condiciones.

Del mismo modo, los peritos podrán aplicar correcciones de errores aritméticos, en los términos y condiciones del artículo 122 del Reglamento núm. 52-26. Dichas correcciones luego de realizadas deberán ser expresamente aceptadas por los oferentes en los plazos establecidos en el cronograma de actividades del presente pliego de condiciones. Si el

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

oferente no acepta las correcciones su oferta será rechazada, lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluación emitida por los peritos evaluadores designados.

Los resultados de la evaluación se presentarán mediante ***informe de evaluación de ofertas económicas*** informe pericial debidamente motivado y con los detalles de la evaluación de cada oferta de forma individualizada, en el que se incluirá un reporte de lugares ocupados que indiquen el orden de preferencia para fines de adjudicación y suplencia, ante un eventual incumplimiento del(la) adjudicatario(a), o en su defecto, se recomiende la declaratoria de desierto o cancelación del procedimiento.

6. Confidencialidad de la evaluación

La información relativa al contenido de las ofertas, las subsanaciones, solicitudes de aclaraciones y las evaluaciones realizadas por los peritos no serán reveladas a los oferentes ni a otra persona que no participe oficialmente en el procedimiento, hasta tanto el CCP haya aprobado los informes de evaluación de ofertas emitidos, los cuales deberán ser publicados en el SECP y notificados directamente a todos los oferentes participantes, de conformidad con el artículo 125 del Reglamento de Aplicación núm. 52-26.

7. Desempate de ofertas

En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá con la adjudicación mediante una selección al azar, tipo sorteo, el cual se llevará a cabo de manera pública, con los oferentes empatados, el CCP y en presencia de Notario Público, quien certificará el acto.

8. Adjudicación

El CCP, luego del proceso de verificación y validación del informe de evaluación y recomendación de adjudicación emitido por los(as) peritos y, tras verificar que la evaluación se haya realizado con base en los criterios y condiciones establecidos en el pliego de condiciones, aprueban el informe y emiten el acto contentivo de la Adjudicación. Tanto el informe de los peritos como el acta del CCP deberá publicarse inmediatamente en el SECP.

La UOCP deberá notificar el acto de adjudicación y sus anexos, si tuviese, incluido el informe de evaluación de los peritos a todos(as) los(as) oferentes participantes, conforme al

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades del pliego de condiciones específicas.

9. Garantías del fiel cumplimiento de contrato

Para poder suscribir el contrato, el(la) o los(las) adjudicatarios(as) deberán constituir previamente una garantía de fiel cumplimiento de contrato en favor de la **Unidad de Análisis Financiero** para asegurar que cumplirá con las condiciones y cláusulas establecidas en el pliego de condiciones, en el contrato y que las licencias sean entregadas de acuerdo con las condiciones y requisitos previstas en el pliego de condiciones, las especificaciones técnicas, la oferta adjudicada y el propio contrato.

De conformidad con el artículo 207 del Reglamento de Aplicación núm. 52-26 de la Ley núm. 47-25, por tratarse de un procedimiento reservado exclusivamente a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), el monto de la garantía de fiel cumplimiento será equivalente al uno por ciento (1 %) del monto total de la adjudicación. El adjudicatario deberá presentar la garantía dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación, conforme al artículo 206 del referido Reglamento. La garantía deberá instrumentarse mediante una de las modalidades admitidas por la normativa vigente.

La vigencia de la garantía será de **tres (3) años**, contados a partir de la constitución de la misma y hasta el fiel cumplimiento y la liquidación del contrato.

En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales que justifique la ejecución de la garantía, la UAF deberá agotar el procedimiento establecido en el artículo 217 del Reglamento de Aplicación núm. 52-26, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa del contratista.

La garantía de fiel cumplimiento será devuelta dentro del plazo establecido en el artículo 219 del Reglamento de Aplicación núm. 52-26, una vez otorgada la recepción conforme de los bienes o servicios contratados, según corresponda.



10. Adjudicaciones posteriores

En caso de incumplimiento del(la) oferente adjudicatario(a), de no presentar la garantía de fiel cumplimento o de rechazar suscribir el contrato, se procederá a solicitar, mediante ***"Carta de Solicitud de Disponibilidad"***, al oferente en segundo lugar, de conformidad con el reporte de lugares ocupados que certifique si está en capacidad de ejecutar el servicio. Dicho

Oferente/Proponente contará con un plazo de **dos (2) días hábiles** para responder la referida solicitud. En caso de respuesta afirmativa, el(la) Oferente/Proponente deberá presentar la Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato, como se requiere en el numeral **9** para suscribir el contrato.

En caso de que el oferente en segundo lugar no acepte ejecutar el contrato, así como sucesivamente ninguno de los demás oferentes del reporte de lugares, el CCP declarará el procedimiento desierto mediante acto administrativo debidamente motivado e iniciará la convocatoria a un nuevo procedimiento de selección.

SECCIÓN III: DISPOSICIONES GENERALES PARA EL CONTRATO

1. Plazo para la suscripción del contrato[5]

El contrato entre la **Unidad de Análisis Financiero (UAF)** y el(la) adjudicatario(a) deberá ser suscrito en la fecha que establece el cronograma de actividades del presente pliego de condiciones, el cual no deberá ser mayor a diez (10) días hábiles, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, de conformidad con el artículo 134 de la Ley núm. 47-25.

2. Validez y perfeccionamiento del contrato

El contrato será válido cuando para su suscripción se haya cumplido con ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato hayan sido satisfechas.

El contrato se considerará perfeccionado una vez se publique por el SECP y en el portal institucional de la **Unidad de Análisis Financiero (UAF)** en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles luego de su suscripción y, además, en el caso de las instituciones sujetas a la Ley núm. 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno, se haya registrado en la Contraloría General de la República.

9. Gastos legales del contrato

En este procedimiento de contratación los gastos de la legalización de firmas del contrato resultante por parte del notario serán asumidos por la institución contratante vía

Unidad de Análisis Financiero (UAF) · Comité de Contrataciones Públicas

[5] Ver definición en el artículo 11 de la Ley Núm. 47-25 y sus modificaciones.

transferencia bancaria mediante libramiento, depositado directamente a la cuenta del notario actuante

3. Vigencia del contrato

La vigencia del(los) contrato(s) será de tres (3) años, a partir de la suscripción de este y hasta su fiel cumplimiento y liquidación:

ítems	Licencia	Vigencia
1	Microsoft 365 Business Premium	3 años

4. Supervisor o responsable del contrato

La **Unidad de Análisis Financiero** ha designado como supervisor o responsable del contrato a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

5. Anticipo y Garantía de buen uso de anticipo

De conformidad con el artículo 174 de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) otorgará al adjudicatario que acredite su condición de Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MIPYME) un anticipo equivalente al treinta por ciento (30 %) del monto total del contrato, con la suscripción del contrato, sin necesidad de presentación de factura para dicho pago.

Previo al desembolso del anticipo, el adjudicatario deberá presentar una garantía de buen uso del anticipo, constituida mediante fianza emitida por una compañía aseguradora autorizada, por un monto equivalente al cien por ciento (100 %) del anticipo otorgado, de conformidad con los artículos 175 de la Ley núm. 47-25 y 209 y 210 de su Reglamento de Aplicación, aprobado mediante el Decreto núm. 52-26.

La garantía de buen uso del anticipo tendrá una vigencia vinculada a la amortización del anticipo y se reducirá proporcionalmente a medida que el proveedor entregue los bienes o preste los servicios objeto de la contratación, conforme a las condiciones contractuales y al artículo 211 del referido Reglamento.

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

La garantía de buen uso de anticipo será devuelta cuando el(la) proveedor demuestre que cumplió con todas las obligaciones del contrato. El monto máximo que será devuelto debe ser igual al monto dado como anticipo.

6. Suspensión del contrato

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) podrá ordenar la suspensión temporal del contrato mediante acto administrativo motivado, suscrito por la máxima autoridad y notificado al(la) contratista, por las causas previstas en el artículo 153 de la Ley núm. 47-25.

Asimismo, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) podrá ordenar la suspensión del contrato como resultado de una medida cautelar en el marco del conocimiento de un recurso, investigación o procedimiento de inhabilitación.

7. Modificación de los contratos

Toda modificación del contrato sea unilateral o prevista en el pliego de condiciones, se formalizará a través de una enmienda con el contenido previsto en el artículo 149 de la Ley núm. 47-25, y previo a realizarse cualquier prestación sustentada en la modificación deberá ser publicada en el SECP.

8. Equilibrio económico y financiero del contrato

La Unidad de Análisis Financiero adoptará todas las medidas necesarias para mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras del contrato durante su ejecución. En el evento de que estas condiciones no se mantengan, puede dar paso a una ruptura del equilibrio económico y financiero del contrato, que afecte al contratista o a la institución, siempre que se origine por razones no imputables a la parte que reclama la afectación y que no tenía la obligación de soportar.

La afectación puede dar paso al derecho tanto al contratista como a la **Unidad de Análisis Financiero** a procurar el restablecimiento del equilibro económico y financiero del contrato con sus correspondientes ajustes. No obstante, el hecho de que una de las causas que provocan la ruptura del equilibrio económico se materialice, no significa que, automáticamente, se ha podido comprobar el daño económico para quien lo invoque.

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

En ese sentido, para el restablecimiento del equilibro económico y financiero del contrato, quien lo invoque deberá demostrarlo y solicitarlo, conforme a los criterios y el procedimiento previsto en el artículo 150 de la Ley núm. 47-25.

9. Condiciones de pago y retenciones

a) Al oferente adjudicado estar clasificado como MIPYME los pagos serán realizados de la siguiente manera:

Hito para pago (1): Se realizará un primer pago correspondiente al Anticipo, el cual será el treinta por ciento 30%) del valor del Contrato, para fortalecer su capacidad económica. Este pago se realizará una vez aprobado el Contrato por la Contraloría General de la República y contra presentación de una garantía del buen uso del anticipo. **EL PROVEEDOR** utilizará el Anticipo, únicamente, para operaciones relacionadas con la ejecución del presente Contrato.

En caso de que el proveedor opte por no recibir el anticipo previamente indicado, deberá remitir una comunicación firmada y sellada a la institución contratante indicando que rechaza voluntariamente el pago del referido anticipo, con la referencia de este procedimiento. En esos casos, la forma de pago será como se describe a continuación (con el 100% del monto adjudicado):

Aceptación Conforme para pagos parciales: La suma restante, es decir, el setenta (70%) del valor total del servicio contratado, será pagado a **EL PROVEEDOR** contra presentación de factura con comprobante gubernamental electrónico a los treinta (30) días con posterioridad a la entrega verificada y aprobada de los servicios requeridos y adjudicado, según corresponda. No está permitido que el proveedor reciba el pago total del servicio sin que el objeto del contrato se haya cumplido.

Los pagos se realizarán mediante presentación de facturas, luego de los treinta (30) días de recepción de esta. Al entregar su propuesta, el oferente acepta y otorga un crédito de 30 días por cada factura emitida. Las facturas deben ser remitidas firmadas y selladas a la Unidad de Análisis Financiero, RNC Núm. 430-02329-9, con Número de Comprobante Gubernamental Electrónico (e-NCF) con los requisitos establecidos en la Ley 32-23 y normas complementarias.

El proveedor no estará libre de ningún pago de impuestos y por tanto será el único responsable por el pago de los gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

10. Subcontratación

El(la) contratista no podrá subcontratar la ejecución de los servicios objeto del presente procedimiento de contratación.

11. Recepción de servicio

Concluida la prestación del servicio, el personal designado por la institución como responsable del contrato procederá a completar un acta de recepción provisional donde determine, a partir de los términos de referencia, si las licencias cumplieron o no con lo pactado.

Si la prestación del servicio fue acorde con los términos de referencia, la institución deberá formalizarla mediante la recepción conforme en un plazo **diez (10) días hábiles** días hábiles, a partir del día siguiente de notificado la prestación del servicio. El proveedor tiene derecho de intimar a la institución contratante la emisión de la recepción conforme, sino lo realiza en el referido plazo.

De existir cualquier anomalía con la prestación, y se tenga tiempo suficiente para que el proveedor corrija las faltas antes de que se cumpla el período en que se necesita, la institución deberá notificar en un plazo de cinco (5) días hábiles, al proveedor para que subsane los defectos y proceda, en un plazo no superior a **cinco (5) días** hábiles, al proveedor para que subsane los defectos y proceda, en un plazo no superior a cinco (05) días hábiles, a la corrección de los errores detectados.

En los casos donde el proveedor no haya cumplido con el servicio y la corrección no fue posible antes del período en que la institución lo requería, la institución deberá notificar en un plazo de cinco (5) días hábiles, el acta de no conformidad con la prestación del servicio y, conforme con el debido proceso, puede iniciar las medidas administrativas correspondientes por la falta del proveedor.

12. Extinción del contrato

Conforme al artículo 197 del reglamento 52-26, la extinción del contrato por cumplimiento o por rescisión se rige por las reglas previstas en la Ley núm. 47-25. En el caso de la extinción por terminación de mutuo acuerdo del contrato, aplican las siguientes regias adicionales:

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

1. La terminación de mutuo acuerdo no puede utilizarse para encubrir situaciones que, en realidad, correspondan a suspensiones, modificaciones o a la extinción del contrato por otras causas.
2. La institución contratante debe elaborar un informe técnico que Justifique debidamente la terminación de mutuo acuerdo.
3. Se prohíbe a la institución contratante ejercer presión, intimidación, amenazas de sanción o el uso instrumental de sus potestades con el fin de obtener la terminación de mutuo acuerdo.
4. El proveedor debe manifestar por escrito que actúa con plena libertad y sin coacción alguna.
5. No procede la sustitución posterior de proveedores con base en la relación de lugares ocupados.
6. No procede iniciar un procedimiento de selección de proveedores para el mismo objeto contractual del contrato terminado de mutuo acuerdo dentro de los seis (6) meses posteriores a dicha terminación, salvo que concurran circunstancias sobrevinientes debidamente Justificadas.

13. Incumplimiento de contrato y sus consecuencias.

Se considerará incumplimiento contractual cualquier inobservancia total, parcial o defectuosa de las obligaciones asumidas por el adjudicatario, así como el retraso injustificado en la ejecución del objeto del contrato, conforme a lo establecido en la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación, aprobado mediante Decreto núm. 52-26.

En caso de incumplimiento, la entidad contratante podrá adoptar, previa notificación al contratista, una o varias de las siguientes medidas:

a) La mora del proveedor en la entrega de las licencias por causas imputables a este por más de quince (15) días hábiles luego de emitirse la certificación de aprobación de la Contraloría General de la República.

b) El incumplimiento de la calidad en relación con las especificaciones técnicas, prevista en el presente pliego de condiciones.

c) Que el proveedor varie los precios de las licencias adjudicadas.

Unidad de Análisis Financiero (UAF) UAF Comité de Contrataciones Públicas

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

d) Divulgación de la información suministrada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para la prestación del servicio.

e) El suministro, prestación o ejecución de menos unidades solicitadas de cada licencia.

Se considerarán faltas leves y serán sancionadas con advertencia escrita, las siguientes faltas:

- La mora del proveedor en la ejecución del servicio por causas imputables a este.
- La falta de disponibilidad de contacto y respuesta para la coordinación de los servicios.
- Cambios en el personal propuesto sin previa autorización de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Se considerarán faltas graves y serán sancionadas con la rescisión unilateral sin responsabilidad para la entidad contratante y ejecución de garantía de fiel cumplimiento:

- Incurrir por segunda vez en las mismas faltas leves.
- El incumplimiento de las especificaciones técnicas, características, funcionalidades, cantidades, versiones, modalidades de licenciamiento o demás condiciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y sus anexos.
- El incumplimiento de los plazos establecidos para la renovación, adquisición, entrega, activación o puesta en funcionamiento de las licencias informáticas requeridas por la Entidad Contratante.
- La entrega, suministro o activación de licencias que no correspondan al producto, versión, edición, cantidad o modalidad de licenciamiento requerida, o que no cuenten con la debida autorización del fabricante o titular de los derechos correspondientes.
- La entrega o activación de licencias inválidas, fraudulentas, no autorizadas, duplicadas, vencidas o adquiridas por medios que no garanticen su legitimidad y derecho de uso por parte de la Entidad Contratante.
- La falta de subsanación de las observaciones realizadas por la Entidad Contratante respecto de la calidad, funcionamiento, compatibilidad, activación, vigencia o cualquier otra condición que impida la correcta utilización de las licencias en las condiciones requeridas en el presente Pliego de Condiciones y las especificaciones técnicas anexas al mismo.
- La divulgación, uso indebido o transferencia a terceros de información, credenciales, claves de activación, códigos de licencia, documentación técnica, configuraciones o cualquier otra información suministrada por la Entidad

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

Contratante con ocasión de la ejecución del contrato, cuando dicha información tenga carácter confidencial o reservado.

- La realización de cambios en las condiciones de licenciamiento, productos, versiones, cantidades, modalidades de suscripción, fechas de vigencia, mecanismos de activación o cualquier otra condición contratada, sin previa autorización escrita de la Entidad Contratante.

La rescisión del contrato por causa imputable al contratista dará lugar a su extinción, conforme a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Aplicación, sin perjuicio de las demás acciones legales que correspondan.

La aplicación de estas medidas se realizará respetando el debido proceso administrativo, garantizando el derecho de defensa del contratista.

14. Penalidades por retraso

En caso de retraso injustificado en la entrega, activación, renovación o habilitación de las licencias informáticas objeto del presente procedimiento de contratación, la Entidad Contratante podrá aplicar las medidas, penalidades y demás consecuencias previstas en la Ley núm. 47-25 sobre Contrataciones Públicas, su reglamento de aplicación y el contrato correspondiente, sin perjuicio de las demás acciones legales que pudieren corresponder.

15. Causas de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado.

La institución contratante podrá solicitar a la Dirección General de Contrataciones Públicas el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, contra el(la) oferente o contratista que ha cometido alguna de las infracciones regladas en la Ley núm. 47-25 y su reglamentación complementaria.

El procedimiento administrativo sancionador por las infracciones administrativas referidas en los numerales 7) al 10) del indicado artículo, podrá ser iniciado de oficio por la DGCP, si en el cumplimiento de su función de verificar que se cumplan con las normas del SNCPP, identifica indicios de que han sido cometidas.

Unidad de Análisis Financiero (UAF) · Comité de Contrataciones Públicas

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

SECCIÓN IV: GENERALIDADES

1. Siglas y acrónimos

CAP	Certificado de Apropiación Presupuestaria
CCPC	Certificado de disponibilidad de cuota para comprometer
CCP	Comité de Contrataciones Públicas
DAF	Dirección Administrativa Financiera
DGCP	Dirección General de Contrataciones Públicas
PAC	Plan Anual de Contrataciones Públicas
MAE	Máxima Autoridad Ejecutiva
SECP	Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas
SNCP	Sistema Nacional de Contrataciones Públicas
SIGEF	Sistema de Información de la Gestión Financiera
UOCP	Unidad Operativa de Contrataciones Públicas

2. Definiciones

Para la implementación e interpretación del presente pliego, las palabras y expresiones que se citan tienen el siguiente significado:

1) Ciclo de vida: Se refiere a todas las fases consecutivas o interrelacionadas que sucedan durante la existencia de un producto, obra o servicio, desde la investigación y desarrollo, diseño, materiales utilizados, fabricación, comercialización, incluido el transporte, utilización y mantenimiento del producto o servicio, hasta que se produzca la eliminación, el desmantelamiento o el final de la vida útil.

2) Comité de seguimiento de las Contrataciones Públicas:[6] Mecanismo para observar, vigilar y monitorear los procesos de compras y contrataciones de aquellas instituciones y comunidades donde fueren integrados.

[6] Numeral 2, artículo 5 de la Ley 47-25
[6] Numeral 3, artículo 5 del Ley 47-25
[6] Numeral 6.10 del Artículo 6 de la Política de Compras Públicas Verdes, emitida por la DGCP y MIMARENA.

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

3) Conflictos de Interés[7]: Es aquella situación en la que el juicio del individuo (concerniente a su interés primario) y la integridad de una acción, tienden a estar indebidamente influidos por un interés secundario, de tipo generalmente económico o personal.

4) Debida Diligencia[8]: Conjunto de procedimientos, políticas y gestiones mediante el cual los sujetos obligados establecen un adecuado conocimiento sobre el comité de compras y contrataciones, personal de las unidades operativas de compras y contrataciones.

5) Empresa vinculada: Empresa subsidiaria, afiliada y/o controlante. Se considera que una empresa es subsidiaria a otra cuando esta última controla a aquella, y es afiliada con respecto a otra u otras, cuando todas se encuentran bajo un control común.

6) Gestión de Riesgos[9]: Es un proceso para identificar, evaluar, manejar y controlar acontecimientos o situaciones potenciales, con el fin de proporcionar un aseguramiento razonable respecto del alcance de los objetivos de la organización.

7) Informe pericial: Documento elaborado por una persona o grupo de personas en su calidad de peritos que contiene los resultados de sus indagaciones, evaluaciones, sus conclusiones y recomendaciones que servirá de sustento para deliberación y posterior decisión del órgano responsable de un proceso de contratación.

8) Oferente/proponente habilitado: Aquel que participa en el proceso de selección y resulta habilitado en la fase de Evaluación Técnica del Proceso.

9) Servicios[10]: La prestación de actividades o serie de actividades cuyo objeto implica el desarrollo de prestaciones identificables para satisfacer necesidades de los entes y órganos relacionados con el normal cumplimiento de su función administrativa vinculada al interés general o como solución de problemas y necesidades de la institución contratante.

---

7 Definición extraída del documento Guía de Gestión Integral de Riesgos en los procesos de contratación pública de la de la DGCP

8 Definición extraída del documento Guía de Gestión Integral de Riesgos en los procesos de contratación pública de la DGCP.

[10] Definición extraída de la *Guía de Gestión Integral de Riesgos en los procesos de contratación pública* de la DGCP.
[10] Artículo 5, numeral 39 de la Ley 47-25
[10] Numeral 15, artículo 5 del Ley 47-25.

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

10) Supervisor o responsable: Persona natural o jurídica, competente responsable de dirigir o supervisar la ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en éste y en el pliego de condiciones.

11) Especificaciones Técnicas: son las condiciones técnicas a ser cumplidas para alcanzar los objetivos con la calidad exigida y cumplir con el servicio solicitado.

3. Objetivo y alcance del pliego

El presente pliego establece un conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en el procedimiento de **Renovación de Microsoft 365 dirigido a MIPYMES** para la Unidad de Análisis Financiero con el número de **Referencia: UAF-CCC-CP-2026-0007**, así como el debido proceso que será llevado a cabo para la recepción, evaluación y determinación de la oferta más conveniente para fines de adjudicación y suscripción del contrato.

El pliego de condiciones se encuentra organizado en función de las instrucciones que debe suministrarse a los(as) oferentes para que puedan elaborar sus ofertas, conozcan cómo serán evaluados y las características y condiciones del contrato a suscribir.

4. Órgano y personas responsables del procedimiento de selección

Para la **Renovación de Microsoft 365 dirigido a MIPYMES para la Unidad de Análisis Financiero, con el número de Referencia: UAF-CCC-CP-2026-0007,** el órgano responsable de la organización, conducción y ejecución del presente procedimiento de contratación es el Comité de Contrataciones Públicas (CCP) de la institución, el cual deberá estar debidamente conformado de conformidad con lo establecido en la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación, aprobado mediante Decreto núm. 52-26.

El CCP considerando los criterios de competencia, experiencia en el área y conocimiento del mercado, bajo los lineamientos del instructivo para la selección de peritos emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas[11]. Los peritos designados no podrán tener conflicto de interés potencial ni real con los oferentes ni con el objeto de la contratación.

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

Los peritos designados deberán suscribir, previo a evaluar las ofertas, una declaración de que no tienen conocimiento de ningún hecho que genere un conflicto de interés real, potencial o aparente conforme al Código de Pautas de Ética e Integridad del SNCCP.

Si se comprueba la existencia de un conflicto de interés la Unidad De Análisis Financiero (UAF) podrá determinar si el conflicto no puede evitarse, neutralizarse, mitigarse o resolverse de otro modo, en cuyo caso el perito designado mediante acto motivado deberá ser sustituido y notificado a los proponentes mediante circular del CCP a través del SECP.

Todas las comunicaciones y solicitudes que realicen los (las) oferentes serán dirigidas al CCP como órgano deliberativo y decisorio de la compra o contratación de que se trate.

5. Marco normativo aplicable

En este procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución, para la aplicación de la normativa vigente en contrataciones públicas, su interpretación o resolución de controversias e investigaciones, se aplicará el siguiente orden de prelación:

1. Constitución de la República Dominicana, proclamada el 27 de octubre de 2024.
2. Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), cuando aplique.
3. Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamentación de Aplicación núm. 52-26.
4. Ley núm. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, de fecha 08 de agosto de 2013.
5. Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 47-25, aprobado mediante Decreto núm. 52-26.
6. El pliego de condiciones específicas, las especificaciones técnicas, anexos, enmiendas y circulares emitidas en el marco del procedimiento.
7. Las ofertas presentadas por los oferentes.
8. El acto administrativo de adjudicación.
9. El contrato suscrito entre las partes.



De igual modo, les serán aplicables todas las normas, resoluciones, circulares, instructivos, guías u orientaciones emitidas por esta Dirección General, según corresponda.

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

6. Interpretaciones

Para la interpretación del presente pliego y sus anexos, se siguen las siguientes reglas:

1) Cuando los términos están definidos en la normativa vigente o en el contrato, se interpretará en su sentido literal.

2) Las palabras o designaciones en singular deben entenderse igualmente al plural y viceversa, cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera.

3) El término "por escrito" significa una comunicación escrita con prueba de recepción, acuse de recibido o realizada a través de la plataforma SECP.

4) Toda indicación a capítulo, numeral, inciso, circular, enmienda, formulario o anexo se entiende referida a la expresión correspondiente de este Pliego de Condiciones, salvo indicación expresa en contrario. Los títulos de capítulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectarán su interpretación.

5) Las referencias a días se entenderán como días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y feriados, de acuerdo con lo establecido en el párrafo I del artículo 20 de la Ley núm. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de procedimientos administrativos, salvo que expresamente se utilice la expresión de "días calendario", en cuyo caso serán días calendario.

7. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el castellano o español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el (la) interesado u oferente y el CCP deberán ser presentados en este idioma.

En ese sentido, se aclara para el (la) oferente que los documentos que acompañan sus ofertas deben presentarse en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por la autoridad competente, ya sea del país de procedencia o de la República Dominicana.



Cuando un(a) oferente no haya presentado la información traducida al idioma castellano, deberá aportarla durante la fase de subsanación.

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

8. Disponibilidad y acceso al pliego de condiciones

El pliego de condiciones, así como los documentos que lo conforman (anexos, formularios, circulares, adendas/enmiendas, cronogramas de entrega, etc.) y el expediente electrónico, estarán disponibles para todas las personas interesadas, tanto en el SECP www.portaltransaccional.gob.do, como en la página web de la institución **www.uaf.gob.do** a partir de la fecha de su convocatoria.

Constituye una obligación del(la) oferente consultar de manera permanente las precitadas direcciones electrónicas, sin perjuicio de acercarse a las instalaciones de la institución. No será admisible como excusa, el desconocimiento o desinformación por no consultar en tiempo oportuno.

9. Conocimiento y aceptación del pliego de condiciones

Será responsabilidad de cada oferente conocer integralmente las condiciones, requerimientos técnicos, alcances y características del objeto del presente procedimiento de contratación, así como realizar las verificaciones y evaluaciones que considere necesarias para la preparación de su oferta, incluyendo revisiones de compatibilidad, validaciones de licenciamiento, análisis de infraestructura tecnológica y participación en reuniones o actividades de aclaración convocadas por la Entidad Contratante, cuando aplique.

Los oferentes deberán asegurarse de que las licencias ofertadas sean compatibles con la infraestructura tecnológica y las necesidades operativas de la Entidad Contratante, incluyendo, cuando corresponda, versiones, modalidades de suscripción, niveles de soporte, actualizaciones, renovaciones, interoperabilidad y cualquier otro requisito técnico establecido en el presente pliego de condiciones. La falta de conocimiento de las condiciones técnicas o funcionales necesarias para la correcta ejecución del contrato no podrá ser invocada posteriormente como fundamento para reclamaciones, solicitudes de modificación contractual o incumplimientos atribuibles al oferente adjudicatario.

El solo hecho de un(a) oferente participar presentando oferta, implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por sí mismo(a), por sus miembros, ejecutivos, y su representante legal, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas establecidos en el presente pliego de condiciones, el cual tiene carácter jurídicamente obligatorio y vinculante entre los(as) oferentes y la institución contratante.



Si el(la) oferente omite suministrar alguna parte de la información requerida o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y el resultado podrá ser su descalificación o la nulidad del contrato si el caso lo amerita.

10. Derecho a participar

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de manera individual o en consorcio, que tenga conocimiento de este procedimiento, tendrá derecho a participar, siempre y cuando reúna las condiciones siguientes:

1. Demuestre su plena capacidad para contratar, conforme a los requisitos establecidos en la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas.

2. No se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones, inhabilidades o conflictos de interés previstos en la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación, aprobado mediante Decreto núm. 52-26.

3. Cumpla con las condiciones de participación establecidas en el presente pliego de condiciones, términos de referencia, enmiendas, circulares y sus anexos (formularios, modelos de contratos, presupuestos, estudios, entre otros, según aplique).

No se permite la múltiple participación, esto es, una persona física no podrá participar como persona física si la empresa en la que es socio también participa y viceversa. En ese sentido, los participantes que posean esta condición deben elegir inscribirse únicamente en una de sus calidades: Persona física o jurídica en el procedimiento convocado. De igual manera, no podrán participar simultáneamente empresas que: 1) posean la misma identidad de socios o accionistas, o 2) coincidan en alguno de los socios. En ese sentido, deberán participar por una sola de las empresas.

En cuanto a los consorcios, de conformidad con el artículo 36 de la Ley núm. 47-25 y sus modificaciones, las personas físicas o jurídicas que formasen parte de un consorcio o unión temporal de oferentes, no podrán presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de otro consorcio, en el presente procedimiento de contratación.

Unidad de Análisis Financiero (UAF) · UAF · Comité de Contrataciones Públicas

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

11. Prácticas prohibidas

En el curso del procedimiento de selección la institución contratante puede advertir que alguno de los oferentes incumple alguna de las condiciones previstas en el numeral 11 sobre "Derecho a participar", así como las prácticas corruptas o fraudulentas, comprendidas en la Ley núm. 47-25 y su reglamentación complementaria, en el Código Penal o dentro de la Convención Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que establecieren prácticas restrictivas de la libre competencia como los acuerdos colusorios o carteles. También intentos de un Oferente/Proponente para influir en la evaluación de las ofertas o decisión de la adjudicación.

Lo anterior, **serán causales determinantes del rechazo de la propuesta** en cualquier estado del procedimiento de selección o de la rescisión del contrato, si éste ya se hubiere celebrado sin perjuicio de las demás acciones administrativas, civiles o penales que establezcan las normas; lo cual será documentado y motivado en el correspondiente informe de evaluación emitido por los peritos designados, según la fase en la que se encuentren. En ese tenor, la institución contratante deberá agotar el debido proceso y dejar constancia documental de la decisión de descalificación en el expediente de contratación.

12. De los Comportamientos Violatorios, Contrarios y Restrictivos a la Competencia.

Los oferentes deberán respetar las disposiciones contenidas en la Ley núm. 42-08 sobre Defensa de la Competencia, así como las normas de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de Aplicación aprobado mediante Decreto núm. 52-26, que tienen por objeto promover y defender la competencia efectiva, la transparencia y la eficiencia económica en los procedimientos de contratación pública.

El incumplimiento de estas disposiciones dará lugar, entre otras acciones, a:

a) La descalificación del oferente responsable de la conducta ya sea como autor o cómplice.
b) El rechazo de la propuesta presentada por el oferente en cualquier etapa del procedimiento o del contrato.
c) La rescisión del contrato por parte de la entidad contratante, sin perjuicio de reclamar los daños y perjuicios correspondientes ante la jurisdicción competente.
d) La denuncia del ilícito ante las autoridades competentes en materia de defensa de la competencia.

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

De manera no limitativa, se consideran comportamientos violatorios, contrarios o restrictivos a la competencia:

a) Prácticas concertadas o acuerdos anticompetitivos entre oferentes, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley núm. 42-08.
b) Concertación o coordinación de ofertas, abstención coordinada u otras acciones que afecten la libre competencia en el procedimiento.
c) Participación de empresas con accionistas en común, domicilio o unidades productivas compartidas, presentación de propuestas idénticas o similares, o cualquier otro patrón que indique colusión.
d) Abuso de posición dominante, conforme al artículo 6 de la Ley núm. 42-08.
e) Competencia desleal, conforme a los artículos 10 y siguientes de la Ley núm. 42-08.
f) Precios predatorios que, al ser excesivamente bajos respecto a los costos razonables, tengan por finalidad expulsar competidores o crear barreras de entrada.
g) Cualquier conducta anticompetitiva ejercida por oferentes o terceros relacionada con el procedimiento de selección o la contratación.

La institución contratante, en el marco del Programa de Cumplimiento Regulatorio en Contrataciones Públicas, y cumpliendo con las políticas emitidas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), realizará la Debida Diligencia para detectar oportunamente comportamientos violatorios a la normativa de contrataciones, posibles conflictos de interés y prácticas contrarias o restrictivas a la libre competencia.

13. Consultas, solicitud de aclaraciones y enmiendas

Las consultas, aclaraciones y observaciones las formularán los(as) interesados(as), sus representantes legales, o agentes autorizados a través del SECP o en físico mediante comunicación escrita presentada en la institución contratante dirigida al CCP, dentro del plazo previsto en el cronograma de actividades.

Las respuestas (ya sean a través de una circular, enmienda/adenda) serán publicadas por la institución contratante en el SECP en el plazo previsto en el cronograma. Así como por correo electrónico u otros medios, a todos quienes hayan mostrado interés en participar.

Ninguna aclaración verbal por parte de la institución podrá afectar el alcance y condiciones del pliego y sus anexos. Para estos efectos, sólo se tendrán como válidas las circulares/ adendas/ enmiendas que sean publicadas el SECP dentro del plazo permitido por la Ley y conforme al cronograma de actividades.

Unidad de Análisis Financiero (UAF) · Comité de Contrataciones Públicas

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

14. Contratación pública responsable

En el(los) contrato(s) suscrito(s) derivado(s) del presente procedimiento de selección, la **Unidad de Análisis Financiero (UAF)** exigirá que el contratista ejecute el contrato público de manera responsable cumpliendo con sus obligaciones fiscales y de seguridad social, con el régimen de seguridad y protección a sus trabajadores establecidas en las normas vigentes, con la participación y la inclusión laboral de las personas con discapacidad en sus nóminas de trabajo en los términos y porcentajes requeridos por la Ley núm. 5-13, sobre discapacidad en la República Dominicana y cualquier otra normativa vinculada a la promoción y protección de los Derechos Humanos. Así como también se exigirá el cumplimiento de las normas prevención, protección y uso sostenible del medio ambiente.

En caso de incumplimiento o violación por parte del contratista de sus obligaciones de contratación responsable la **Unidad de Análisis Financiero (UAF)** otorgará un plazo razonable para que el Contratista implemente las medidas correctivas correspondientes**.** Vencido el plazo sin que se haya regularizado la actuación la **Unidad de Análisis Financiero (UAF)** podrá declarar la resolución del contrato y el(la) contratista podrá ser pasible de las demás sanciones previstas en la Ley núm. 47-25 y sus modificaciones, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que correspondan.

15. Firma digital

En consonancia con las disposiciones de la Ley núm. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, la Resolución núm. 206-2022, la Circular núm. 012415 del Ministerio de Administración Pública (MAP), la Circular núm. DGCP44-PNP-2022-0006 sobre implementación de la firma digital, y la Resolución núm. IN-CGR-2023-007173 que establece las Directrices sobre los documentos firmados digitalmente a ser admitidos en el proceso de registro de contratos por ante la Contraloría General de la República (CGR), todos los documentos que componen el expediente administrativo de la contratación podrán ser firmados digitalmente, incluidas las ofertas y la suscripción de los contratos.

16. Reclamaciones, impugnaciones, controversias y competencia para decidirlas

Los(as) interesados(as) y oferentes tendrán derecho a presentar recursos administrativos como son los recursos de impugnación ante la institución contratante o recursos jerárquicos y solicitudes de investigación ante la DGCP, según corresponda, y en los términos o condiciones previstos en el artículo 236 del Reglamento de Aplicación núm. 52-26.

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

A tales fines, los(as) interesados(as) podrán consultar los requisitos, condiciones y plazos para formalizar sus reclamos, así como las acciones disponibles, incluso para cuando la institución hace silencio administrativo y no responde en tiempo oportuno, accediendo a las "Guías para presentar Recursos, Denuncias y Solicitudes de Inhabilitación" disponibles en el portal institucional de la DGCP, en el apartado "Marco Legal" en el siguiente enlace https://www.dgcp.gob.do/sobre-nosotros/marco-legal/guias-del-sistema-nacional-de-compras-y-contrataciones-publicas-snccp/.

Los recursos administrativos son optativos, por lo que en cualquier caso el interesado u oferente podrá presentar reclamación ante la jurisdicción judicial.

Para los conflictos y controversias que susciten en la fase de ejecución contractual, entre la institución y el (la) contratista, la competencia está reservada para el Tribunal Superior Administrativo, en virtud del artículo 3 de la Ley 1494 de 1947 y cuando se trate de municipios, con excepción del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, se interpondrá un recurso contencioso administrativo municipal por ante el juzgado de primera instancia en atribuciones civiles del municipio. **El plazo para los(as) interesados(as) impugnar el pliego de condiciones es de diez (10) días hábiles a partir de la convocatoria del procedimiento en el SECP; mientras que para los (as) oferentes presentar las acciones descritas será a partir de las notificaciones de los informes de evaluación de ofertas correspondientes, así como de la adjudicación.**

17. Anexos documentos estandarizados

El(la) oferente presentará sus ofertas a través de los formularios y documentos estándar determinados en el presente pliego, los cuales se anexan como parte integral del mismo, a los fines de facilitar la evaluación de las ofertas por parte de los(as) peritos designados(as).

Se aclara que, en el evento de que un(a) oferente no presente su oferta en alguno de estos documentos estandarizados, esto no será motivo de rechazo de su oferta, ni será obstáculo para que los peritos la evalúen. A continuación, se mencionan los documentos de este procedimiento:

1) Formulario de presentación de oferta técnica SNCC.F.034
2) Formulario de presentación de oferta económica SNCC.F.033
3) Modelo de Contrato de Suministro de Servicios (SNCC.C.024)
4) Formulario SNCC_F047_Autorizacion_Fabricante (1)
5) Declaración de Compromiso Ético y Antisoborno de Oferentes.
6) Formulario de Debida Diligencia y Conflicto de Interés (SNCCP-PROV-F-040).

Calle Danae No. 05, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana.
Oficina: 809.682.0140
www.uaf.gob.do

7) Compromiso ético fechado y firmado por todos los miembros del Comité de Contrataciones Públicas.
8) Modelo declaración jurada simple o certificación de oferta libre de colusión.
9) Código de Integridad y Conducta UAF.
10) Gestión de Canales de Denuncias, Inquietudes, Quejas y Sugerencias UAF.
11) Declaración de la Política del Sistema de Gestión Integrado UAF.

18. Contactos

Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Unidad Operativa de Contrataciones Públicas/Rodolfo Rizik
C/Dánae núm. 5, sector Gascue, Santo Domingo, D.N.
Teléfono: 809-682-0140, ext. 2086-2072
Emails: comprascontrataciones@uaf.gob.do ; rrizik@uaf.gob.do; lacevedo@uaf.gob.do